

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4259/2531

นาย ธรรมบุญ จุลมณีโชติ
นาย วัฒนะ เอี่ยม บำรุง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 158

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28

การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 158 เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐและทรัพย์หรือเอกสารใดซึ่งเป็นของทางราชการหรือของรัฐนั้น อยู่ในหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นที่จะปกครองหรือรักษาไว้ถูกทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ดังนี้ ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงและนับว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย หากโจทก์ซึ่งเป็นราษฎรจะได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยก็เป็นเพียงผู้เสียหายโดยพฤตินัย มิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีอำนาจฟ้องคดีได้เอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งหกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 137, 157, 158, 328, 83, 86, 91 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วให้ประทับฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 6 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 328,

83 สำหรับจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136, 83 ข้อหาอื่นให้
ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า "คงมีปัญหาคำกฎหมายตามฎีกาของ
โจทก์มาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาเพียงข้อเดียวว่า โจทก์เป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้อง
จำเลยที่ 2 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 158 หรือไม่ เห็นว่า กรณี
การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 158 นั้น เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 2 หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผู้
กระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ และทรัพย์สินหรือเอกสารใดซึ่งเป็นของทาง
ราชการหรือของรัฐนั้นอยู่ในหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้นั้นที่จะปกครองหรือรักษาไว้
เมื่อตนทำให้เสียหายทำลาย ช้อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้
ประโยชน์หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ดังนี้ ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐเป็นผู้ได้รับ
ความเสียหายจากเจ้าพนักงานผู้กระทำความผิดตามบทบัญญัติมาตรานี้โดยตรงและ
นับว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหากโจทก์จะได้รับความเสียหายจากการกระทำของ
จำเลย โจทก์ก็เป็นเพียงผู้เสียหายโดยพฤตินัย มิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ดังนี้ศาล
ฎีกาเห็นว่า อำนาจฟ้องผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 158 เป็น
หน้าที่โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นที่จะฟ้องร้องเอาโทษแก่ผู้กระทำ
ความผิด ราษฎรไม่มีอำนาจฟ้องคดีได้เอง"

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ